Liberia, Guanacaste, 4 de noviembre de 2026.

Oficio n.º ES-20261104.

Señores:
Concejo Municipal.
Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Alcaldía Municipal.
Unidad Técnica de Gestión Vial.
Municipalidad de Liberia.

REF.: Observación técnica formal y aporte ciudadano a la propuesta del POT de Liberia 2026.

ASUNTO: Sustento técnico de vialidad y movilidad, coherencia con la zonificación y densidad, y acceso a los documentos de respaldo.

Estimadas señoras y estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, al amparo del derecho de participación ciudadana previsto en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240) y del principio de petición (Art. 27 de la Constitución Política), presento formalmente la siguiente observación ciudadana. Solicito su incorporación al expediente oficial de consulta pública del POT y su valoración por las dependencias competentes.

El propósito de esta gestión es garantizar que las decisiones de zonificación, densificación (transectos de alta densidad), expansión urbana y reorganización vial del casco central cuenten con sustento técnico verificable y consideren, de manera vinculante, la capacidad portante de la infraestructura vial, la accesibilidad y la seguridad de todas las personas usuarias.

I. OBSERVACIONES DE FONDO SOBRE MOVILIDAD Y CAPACIDAD VIAL

1. **Condiciones de saturación vial.** La realidad territorial del centro urbano de Liberia presenta episodios crónicos de congestión vehicular, focalizados en franjas horarias críticas (aproximadamente de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.). Solicito que la Municipalidad demuestre técnicamente que el diagnóstico del POT evaluó estas franjas de estrés máximo y que la matriz de zonificación fue modelada considerando la capacidad de absorción de la red vial en estos picos.

2. **Relación entre usos del suelo y desplazamientos.** Incrementar densidades o usos comerciales genera obligatoriamente nuevos volúmenes de viajes. La asignación de altas densidades (ej. Transectos T5 y T6) no puede depender de cuadrículas teóricas, sino que debe condicionarse a la capacidad funcional, derechos de vía reales y conectividad de la Red Vial Cantonal inmediata al predio, considerando los efectos acumulativos del desarrollo.

3. **Efectos de las intervenciones urbanas.** Las propuestas de peatonización, cambios de sentido de circulación y reorganización vial en el casco central no deben analizarse de manera aislada. Se requiere demostrar que el volumen de tránsito desplazado por estas medidas no colapsará las vías alternativas circundantes, garantizando el acceso de servicios de emergencia, el transporte colectivo y las operaciones logísticas.

II. FUNDAMENTO JURÍDICO Y RACIONALIDAD TÉCNICA

- **Planificación urbana:** El artículo 15 de la Ley N.º 4240 reconoce la competencia exclusiva municipal para planificar el desarrollo urbano. Su artículo 16, inciso (d), exige que el plan incluya un estudio de circulación, con la localización general de las vías públicas y rutas. Esto obliga a que cualquier reorganización espacial cuente con base empírica y coherencia funcional.
- **Principio de racionalidad y verdad material:** El artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N.º 6227) impide dictar actos administrativos (como la aprobación de un POT) contrarios a reglas de la ciencia, la técnica o la lógica. Autorizar densificaciones donde físicamente no existe derecho de vía o capacidad de circulación vulnera dicho principio.
- **Principio de informalismo (Art. 224, LGAP):** Esta observación forma parte de un conjunto de aportes ciudadanos preocupados por su entorno. Solicito que la Administración tutele la esencia, el sentido común y la verdad material de esta gestión técnica por encima de cualquier eventual imprecisión de forma.

III. PETITORIA

Por lo expuesto, respetuosamente solicito a la Comisión del POT y dependencias competentes:

PRIMERO. Identificación del respaldo técnico. Que se indique expresamente mediante qué estudios, informes o aforos técnicos (indicando título, autoría y fecha) se sustentan las propuestas de vialidad, peatonización y cambios de sentido en el centro urbano de Liberia propuestos en el POT.

SEGUNDO. Coherencia entre crecimiento y movilidad. Que se condicione técnicamente la matriz de usos de suelo y las altas densidades (Transectos) a la capacidad geométrica y operativa comprobada de la Red Vial Cantonal existente, estableciendo medidas de mitigación obligatorias para proyectos generadores de alto tránsito.

TERCERO. Derecho de acceso a la información (Art. 30, CP). Solicito que, en un trámite paralelo y respetando los plazos de ley, se me facilite copia electrónica o acceso a los estudios, informes, mapas y bases de datos existentes que respaldan el diagnóstico de vialidad del POT. Si están publicados, solicito la indicación precisa del enlace web. Si la Municipalidad no cuenta con estudios de tránsito que soporten la peatonización y zonificación, ruego se me indique expresamente por escrito.

CUARTO. Tramitación. Que se incorpore este escrito al expediente formal de consulta. Que se comunique la decisión sobre las peticiones y, si alguna recomendación técnica es rechazada, se me brinde la justificación técnica y jurídica correspondiente. Solicito el acuse de recibo y el número de expediente.

NOTIFICACIONES: Señalo para atender notificaciones el correo electrónico: oasotob@gmail.com

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero

Cédula de identidad: 1-0643-0396
Vecino del cantón de Liberia